



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del **dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **67669/2021** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 21/07/2023 e promosso da:

Parte_1, nata a Roma il 28/11/1983, elettivamente domiciliata in Roma Via Euclide Turba n. 18, presso lo studio dell'Avv. Antonella Tomassetti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

OPPONENTE

Contro

Controparte_1 ed in sua vece la procuratrice *Controparte_2* all'uopo legittimata in virtù di procura a rogito Notaio *Persona_1* di San Donato Milanese (rep. 432 - racc. 330), rilasciata dall'originaria mandataria [...] *Controparte_3* e depositata unitamente all'originaria procura a rogito Notaio *Per_2* [...] di Milano (rep. 42.685 - racc. 13.216) conferita a *Controparte_3* [...] (doc.ti 1), in persona del suo direttore generale dr. *CP_4* rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato, dall'avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuele Di Monte, *Org_1*, Via Ottaviano 9, 00192 Roma,

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2810/19 (R.G. n. 6372/19) del Tribunale di Roma del 2-6/02/2019 – Contratto di finanziamento.

CONCLUSIONI:

Per la parte opponente:

“Piaccia all’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti

In via preliminare 1. Dichiarare inefficace, l’opposto decreto 10898/21 del 8/6/21 RG 14836/21 per decorso del termine perentorio per la notifica di cui all’articolo 644 cpc con ogni conseguente statuizione. Nel merito 1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte opposta 2. Accertare e dichiarare la nullità del contratto de quo per le ragioni indicate in premessa. 3. Accertare l’insussistenza e/ l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito ex adverso azionato per le ragioni tutte esposte in narrativa o in via subordinata ridurne l’ammontare. 4. Accertare e dichiarare per effetto della prescrizione del debito e/o degli interessi che nulla è dovuto in ordine al finanziamento oggetto di causa o in via subordinata ridurne l’ammontare per le ragioni tutte esposte in narrativa. 5. Accertare e dichiarare l’inefficacia dell’applicazione di tassi anatocistici e/o usurari 6. Rigettare l’eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 10898/21 emesso dal Tribunale di Roma in data 06/06/21 e depositato in data 08/06/21, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e non di pronta soluzione ed essendo la pretesa monitoria, prima facie, infondata e non sorretta da prova alcuna, per tutti i motivi sopra esposti

Per la parte opposta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: = In via preliminare: dichiarare l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’opposizione proposta per violazione dell’art. 165 c.p.c. e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; =Sempre in via preliminare Concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 c.p.c. In via principale nel merito Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata nel merito: Accertare e dichiarare che Controparte_1 è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_1 [...] della somma di € 31247,22 oltre interessi di mora come da contratto, oltre rimborso spese generali, iva a cpa e le successive occorrendo.”

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione notificato in data 31.10.2021, la signora *Parte_1* conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la *Controparte_1* e per essa *CP_2* [...] u.s. procuratrice della mandataria *Controparte_3* in persona del Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Milano via San Prospero n. 4, in persona del Legale Rap presentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 10898/2021 (R.G. 14836/2021), emesso in data 6-8 giugno 2021 dal Tribunale di Roma su ricorso della *Controparte_1* con il quale le veniva intimato all'odierna opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 31.247,22, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù del saldo insoluto di un finanziamento stipulato con *Controparte_5* in data 10/10/07 di € 20.000,00 con piano di rimborso di n. 72 rate, credito che è stato oggetto di cessione pro soluto da parte della società mutuante all'odierna esponente *Controparte_1*

A sostegno della propria opposizione: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardiva notificazione del decreto ingiuntivo opposto; il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente; la nullità del contratto di finanziamento al consumo con opzione di carta di credito ex art. 1325 per mancanza di forma scritta; l'insussistenza della prova scritta del credito vantato dalla società ricorrente; l'inesistenza del credito azionato in via monitoria; la prescrizione degli interessi richiesti.

Con comparsa del 13.06.2022 si costituiva in giudizio la *Controparte_1* d in sua vece la procuratrice *Controparte_2* in persona del suo direttore generale, la quale contestava tutte le deduzioni di parte opponente unitamente alla prodotta, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.

Esperiti gli incombeni preliminari, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 21/07/2023, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente in ordine all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, per tardiva notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di legge, si osserva che dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. allegato n. 1 di parte opponente e n. 2 di parte opposta) è emerso che il richiamato decreto veniva notificato dalla società ricorrente alla signora *Parte_1* in data 29.09.2021, effettivamente oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., che cadeva nel giorno 07.09.2021 .

L'eccezione è, pertanto fondata, per cui il decreto ingiuntivo n. 10898/2021 (R.G. 14836/2021), emesso in data 6-8 giugno 2021 dal Tribunale di Roma, divenuto inefficace, deve essere revocato.

Sul punto, occorre rilevare che la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, pur se provoca l'inefficacia del provvedimento, non impedisce tuttavia la qualificazione del ricorso come domanda giudiziale, con il conseguente obbligo del giudice di pronunciarsi circa la sussistenza del diritto del creditore opposto, anche se l'opponente si sia limitato ad eccepire l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. (in tal senso, Cass. n. 8955/2006; Cass. n. 21050/2006; Cass. n. 3783/1995; Cass. n. 287/1992; Cass. n. 5234/1991).

D'altra parte, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto ed esclude la presunzione di abbandono del titolo posto alla base della previsione di inefficacia ex art. 644 c.p.c., applicabile solo in caso di notifica inesistente o di omissione della notificazione (Cass. n. 17478/2011; Cass. n. 18791/2009; Cass. n. 22959/2007).

Questo Giudice condivide il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cfr. fra le altre Cass. 1509/2019) secondo la quale *"nell'ambito della disciplina dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso."*

Dunque, anche nel caso di specie, posto che è pacifico tra le parti che la notificazione sia stata effettuata ben oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di ecceperne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.

Passando ad esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte opposta, come sollevata da parte opponente se ne rileva l'infondatezza.

Invero, dall'esame della documentazione depositata da parte opposta (Cfr. allegati del fascicolo monitorio) si rileva e risulta *per tabulas* che:

- la società opposta è cessionaria pro soluto del credito già vantato da Controparte_6 [...], a seguito di operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1

e 4 della Legge n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come risulta dall'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018, già depositata in atti (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo del monitorio);

- con atto a rogito Notaio Dott. *Persona_2* di Milano (rep. n. 42685/2018), *CP_1* [...] ha nominato sua procuratrice speciale *Controparte_3* affinché svolgesse, in nome e per conto della suddetta società, ogni attività ritenuta utile e/o necessaria e /o opportuna per la gestione dei crediti di cui *CP_1* è titolare. [...] *Controparte_3* a sua volta, in nome e per conto di *Controparte_1* a mezzo atto a rogito Notaio Dott.ssa *Persona_1* di San Donato Milanese, rep. 432/2018, ha nominato e costituito quale procuratrice speciale la società *Controparte_2* per svolgere ogni attività ritenuta utile e/o necessaria per il recupero dei predetti crediti (Cfr. doc. 3 allegato da parte opposta).

Ebbene l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte opposta è da ritenersi infondata, in quanto risulta provata la contestata legittimazione, avendo parte opposta depositato in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11/12/2018, attestante la cessione dei crediti in blocco tra *Controparte_5* e l'odierna opposta, nonché la nomina a procuratore speciale della *CP_1* (Cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio).

Dunque, il credito per cui è causa è certamente da ricomprendere in quelli ceduti, per cui la parte ricorrente munita di procura è legittimata attiva del procedimento promosso.

Si rileva, peraltro, che nel caso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c..

Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., e in tal modo si perfeziona il procedimento di "cessione in blocco" e di

“cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall’eseguire l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 25548/2018).

Svolte le superiori osservazioni e passando ad esaminare le eccezioni di merito, giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).

Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall’esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Ebbene, nel caso in esame risulta *per tabulas* che **Parte_1** stipulava contratto di finanziamento n. 468583 con **Organizzazione_2** per un importo di Euro 20.000,00, con obbligazione alla restituzione mediante il pagamento di n. 72 rate mensili da euro 420,00 con la previsione del TAN pari al 11,52% e del TAEG del 12,73 %. Altresì la società opposta ha prodotto il piano di ammortamento relativo il contratto di finanziamento e l’estratto conto analitico su cui sono riportate le rate del finanziamento (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo monitorio).

Tale documentazione non risulta essere stata in alcun modo contestata e disconosciuta dalla parte opponente, neanche prima del presente procedimento.

Il credito vantato risulta, dunque, provato.

La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c..

Per converso parte opponente si è limitata nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate evidentemente a dilatare i termini dell’adempimento richiesto.

Ciò posto, va rilevata l'infondatezza del motivo di opposizione con il quale si eccepisce l'insussistenza e la mancata prova del credito vantato e si contesta l'efficacia probatoria, nel presente giudizio di opposizione, della documentazione versata in atti dal creditore opposto, come già richiamata.

Invero al riguardo trovano applicazione i principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale, laddove ha stabilito che *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”* (Cass. 826/2015; conformi, Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).

Il creditore mutuante, dunque, ha l'onere di provare, quali fatti costitutivi del diritto al rimborso del finanziamento concesso, soltanto il contratto sottoscritto dal debitore e l'effettiva erogazione della somma mutuata.

Le annotazioni contabili dell'estratto conto non sono state specificamente contestate dal debitore opponente, dunque, con riguardo al contratto di finanziamento, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso del finanziamento (art. 2697, primo comma, c.c.), mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo (art. 2697, secondo comma, c.c.).

In ordine all'eccezione di prescrizione del credito avanzata da parte opponente se ne rileva l'infondatezza, attesa la genericità della stessa.

Invero ai contratti di finanziamento, come ai contratti di mutuo si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., che inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento, che nel caso in esame è da ricondurre al 20.10.2013.

Dunque, considerato che la domanda monitoria così come il presente procedimento sono stati incardinati nel 2021, la pretesa creditoria non è certamente prescritta.

L'eccezione di prescrizione deve essere, pertanto rigettata.

Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.

Alla luce di quanto detto, va, dunque, dichiarata, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 10898/2021 (R.G. 14836/2021), emesso in data 6-8 giugno 2021 dal Tribunale di Roma nei confronti di parte opponente, tuttavia, vista la prova del credito azionato in via monitoria, la signora *Parte_1* va condannata al pagamento, in favore della *Controparte_7* della somma di € 31.247,22, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

In considerazione delle risultanze processuali, compensa le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.R.G. 67669/2021, così provvede:

- in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 10898/2021 (R.G. 14836/2021), emesso in data 6-8 giugno 2021 dal Tribunale di Roma e ne dispone la revoca;
- condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposta al pagamento della somma di euro 31.247,22, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 22/12/2023

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo